

Das Asylrecht kennt keine Obergrenze

Frankfurter Rundschau

Dienstag 26. September 2023

Copyright 2023 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 4

Length: 759 words

Highlight: Union und Ampel wollen die Migration nach Deutschland begrenzen - doch viele Vorschläge laufen ins Leere

Body

VON MARKUS DECKER

Die Debatte über die Flüchtlingspolitik ist wieder voll entbrannt. CDU und CSU drängen auf Begrenzung der Zuzugszahlen. Auch in der Ampelkoalition mehren sich die Stimmen, wonach bei der Aufnahmekapazität eine Grenze erreicht sei - Innenministerin Faeser kündigte am Montag etwa an, zusätzliche Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen einführen zu wollen. Wir erklären, was die Politik tun könnte, und was nicht.

Obergrenze: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Obergrenze ins Spiel gebracht, die seiner Ansicht nach bei 200 000 Menschen pro Jahr liegen sollte. Eine solche hatte bereits der ehemalige Bundesinnenminister und Horst Seehofer (ebenfalls CSU) gefordert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wollte ab 2015 gar eine „Landesobergrenze“ durchsetzen – obwohl das die Kompetenz eines Landes weit übersteigt, weil die Flüchtlinge entsprechend der Größe und Wirtschaftskraft auf die 16 Bundesländer verteilt werden. Tatsächlich sind all diese vermeintlichen Grenzen zum Scheitern verurteilt. Das hat mit der rechtlichen Lage zu tun. So gelten das im Grundgesetz festgelegte Asylrecht ebenso wie die Genfer Flüchtlingskonvention. Demnach kann Deutschland Asylsuchende, die es zu uns schaffen, nicht einfach abweisen. Dass sie es schaffen, wäre wiederum nur mit Mauern und Zäunen an den Außengrenzen zu verhindern. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Die Vorstellung, man könne das Problem mit einer Zahl lösen, erhöht am Ende nur den Grad der Enttäuschung.“

Stationäre Grenzkontrollen: An der Grenze zu Österreich gibt es stationäre Grenzkontrollen. Die möchten manche Politiker:innen aus Brandenburg und Sachsen künftig auch an den Grenzen zu Polen und Tschechien sehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist neuerdings nicht abgeneigt. Allerdings binden Grenzkontrollen ihr zufolge viel Personal. Die Ministerin plädiert deshalb eher für das Instrument der Schleierfahndung, die es in den grenznahen Bereichen längst gibt und teilweise erfolgreich ist. Flächendeckende Grenzkontrollen stünden jedenfalls im Widerspruch zum Schengener Abkommen und hätten zwangsläufig Rückwirkungen auf Tourist:innen, grenznahe Pendler:innen und den Warenaustausch.

Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten: Nach dem Willen der Ampelparteien sollen Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden – unter anderem mit dem Argument, sie beehrten die Mitgliedschaft in

der Europäischen Union. Bei sicheren Herkunftsstaaten wird „Verfolgungssicherheit“ vorausgesetzt. Die Hürde, in einer Anhörung im Einzelfall das Gegenteil zu beweisen, ist hoch. Wird ein Antrag abgelehnt, muss ein Antragsteller anschließend binnen einer Woche ausreisen. Eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung mehr. Union und FDP wollen daher auch die Maghreb-Staaten in Nordafrika zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Dagegen leisten die Grünen indes Widerstand. In Algerien zum Beispiel, sagen sie, gebe es „Folterknäste“.

Mehr Abschiebungen: Laut Ausländerzentralregister waren Ende 2022 rund 304 000 Menschen eigentlich ausreisepflichtig. Davon hatten aber etwa 248 000 eine so genannte Duldung. Das bedeutet, sie wurden nicht abgeschoben, weil sie beispielsweise krank waren oder in ihrem Herkunftsland gerade Krieg herrscht. Tatsächlich abgeschoben wurden im vorigen Jahr lediglich knapp 13 000 Menschen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte in einem im Sommer veröffentlichten Diskussionspapier angeregt, den Abschiebebewahrsam von zehn auf 28 Tage zu verlängern. Auch sollten Beamt:innen auf der Suche nach abschiebepflichtigen Flüchtlingen nicht mehr allein deren Zimmer in Flüchtlingsunterkünften durchsuchen dürfen, sondern auch Nachbarräume. Die Union fordert aufgrund dessen jetzt konkrete Schritte. Tatsächlich kommt die Mehrzahl der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak und Iran. In diese Länder sind Abschiebungen kaum möglich. In andere Länder scheitern Abschiebungen faktisch daran, dass sie die Flüchtlinge nicht zurücknehmen.

Abkommen mit Herkunftsländern: Die Bundesregierung hat den FDP-Politiker Joachim Stamp zum Sonderbeauftragten für Migrations- und Rückführungsabkommen ernannt. Dabei hat es Stamp schwer. Denn die Herkunftsländer sind aus unterschiedlichen Gründen bloß bedingt kooperationswillig. Einfache Antworten gibt es in der Flüchtlingspolitik also nicht. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, sprach am Wochenende von einer „Jahrhundertaufgabe“. mit dpa

Presseschau Seite 10

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRN

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); GRENZKONTROLLEN (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (90%); STAATSGRENZEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (73%)

Person: HORST SEEHOFER (79%); REINER HASELOFF (79%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (74%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (74%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (58%); POLEN (92%); TSCHECHISCHE REPUBLIK (92%); NORDAFRIKA (91%); DEUTSCHLAND (89%); ALGERIEN (79%); EUROPA (79%); ÖSTERREICH (74%); GEORGIEN (59%)

Das Asylrecht kennt keine Obergrenze

Load-Date: September 25, 2023

End of Document